

●문화재청고시 제2023-127호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 사적 「고성 문암리 유적」 등 7건의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정을 다음과 같이 고시합니다.

2023년 10월 24일

문화재청장

사적 「고성 문암리 유적」 등 7건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

1. 고시명 : 사적 「고성 문암리 유적」 등 7건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준
조정

2. 고시사항

가. 대상문화재

연번	지정종별	지정명칭	소재지	비고
1	사적	고성 문암리 유적	강원특별자치도 고성군 죽암면 문암리 1번지 외	
2	사적	영월 정양산성	강원특별자치도 영월군 영월읍 정양리 산1-1번지 외	
3	사적	원주 거둔사지	강원특별자치도 원주시 부론면 정산리 189번지 외	
	보물	원주 거둔사지 원동국사탑비	강원특별자치도 원주시 부론면 정산리 144번지 외	
4	보물	원주 거둔사지 삼층석탑	강원특별자치도 원주시 부론면 정산리 188번지	
	사적	원주 강원감영	강원특별자치도 원주시 일산동 54-1번지 외	
5	보물	원주 강원감영 선화당	강원특별자치도 원주시 일산동 54-3번지	
	사적	강릉 대도호부 관아	강원특별자치도 강릉시 용강동 58-1번지 외	
6	국보	강릉 임영관 삼문	강원특별자치도 강릉시 용강동 58-1번지	
	보물	강릉 칠사당	강원특별자치도 강릉시 명주동 38-1번지	
7	사적	강릉 굴산사지	강원특별자치도 강릉시 구정면 학산리 597번지 외	
	보물	강릉 굴산사지 승탑	강원특별자치도 강릉시 구정면 학산리 731번지 외	
7	보물	강릉 굴산사지 당간지주	강원특별자치도 강릉시 구정면 학산리 1181번지 외	
	사적	강릉 초당동 유적	강원특별자치도 강릉시 초당동 84-2번지 외	

나. 관련근거

- 「문화재보호법」 제13조, 제35조제1항제2호
- 「문화재보호법 시행령」 제21조의2제2항
- 「문화재보호법 시행규칙」 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2제2항제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상 변경 등 허가절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조제2항 및 제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재보존 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 : 붙임

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보→법령정보→고시→현상변경허용기준고시 참조
- 문화재공간정보서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 문화재 검색→고시이력 참조

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연락처

가. 문화재청

- 문화재청 문화재보존국 보존정책과 : 전화 042-481-4836 / 팩스 042-481-4849
- 주소 : (우35208) 대전광역시 서구 청사로 189(둔산동, 정부대전청사 1동)

나. 지방자치단체

- 강원특별자치도 문화유산과 : 전화 033-249-3316 / 팩스 033-249-4179
- 주소 : (우 24266) 강원특별자치도 춘천시 중앙로 1,(봉의동)

- 고성군 관광문화과 : 전화 033-680-3367 / 팩스 033-680-3173
- 주소 : (우 24735) 강원특별자치도 고성군 간성읍 고성중앙길 9

- 영월군 문화관광체육과 : 전화 033-370-2156 / 팩스 033-370-2540
- 주소 : (우 26235) 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송로 64

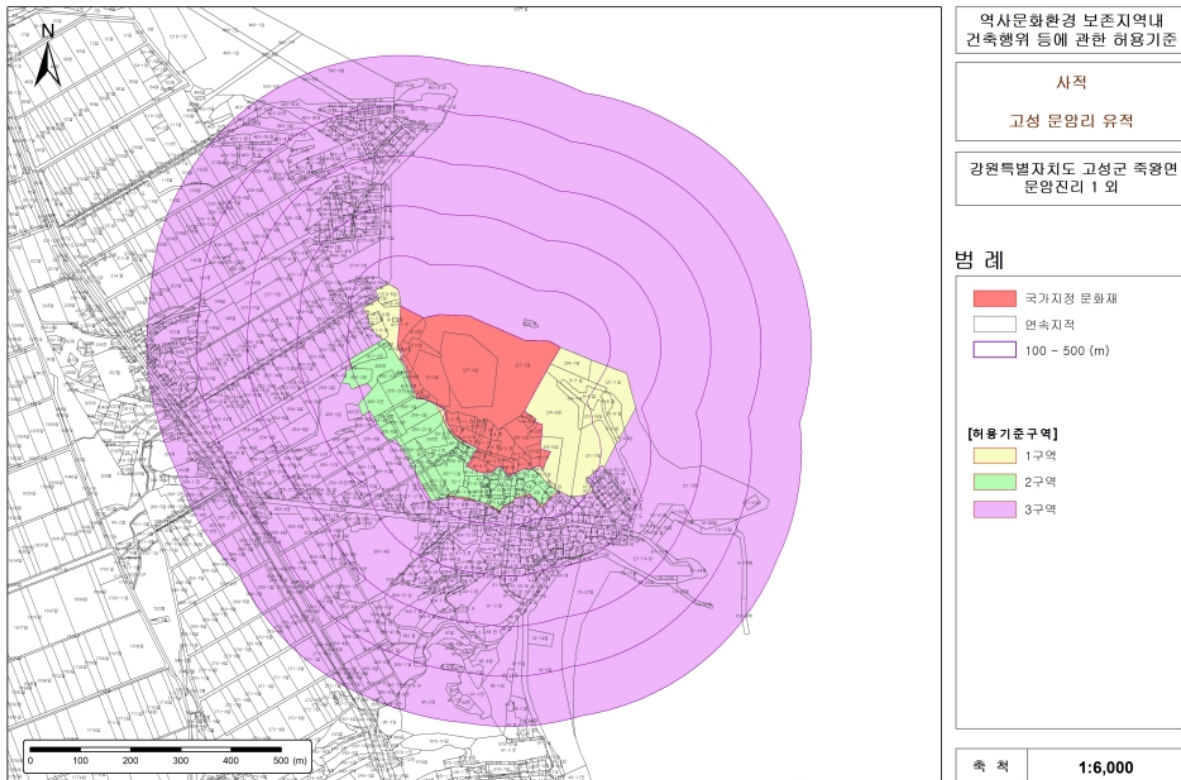
- 원주시역사박물관 : 전화 033-737-2796 / 팩스 033-737-4843
- 주소 : (우 26331) 강원특별자치도 원주시 봉산로 134,(봉산동, 원주역사박물관)

- 강릉시 문화유산과 : 전화 033-640-5581 / 팩스 033-640-4773
- 주소 : (우 25522) 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 33, 강릉시청(홍제동)

붙임 사적 「고성 문암리 유적」 등 7건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조 정 1부.

1. 사적 「고성 문암리 유적」

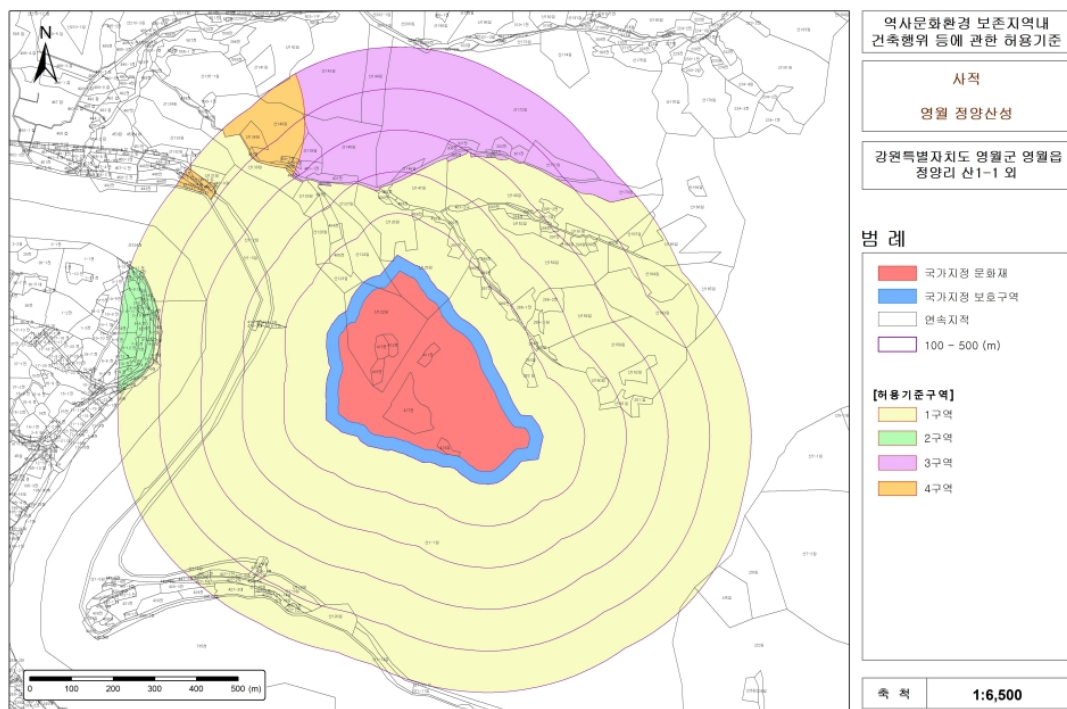
구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	◦ 개별검토		
2구역	◦ 최고높이 5m 이하	◦ 최고높이 7.5m 이하	
3구역	◦ 고성군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	◦ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ◦ 최고높이는 옥탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 유사한 것을 포함함. ◦ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전 체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ◦ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토 함.		
	◦ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽 이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선 산정기 준은 건축법에 따름)		
	◦ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함.		
	◦ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화 재청장과 사전 협의함.		



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

2. 사적 「영월 정양산성」

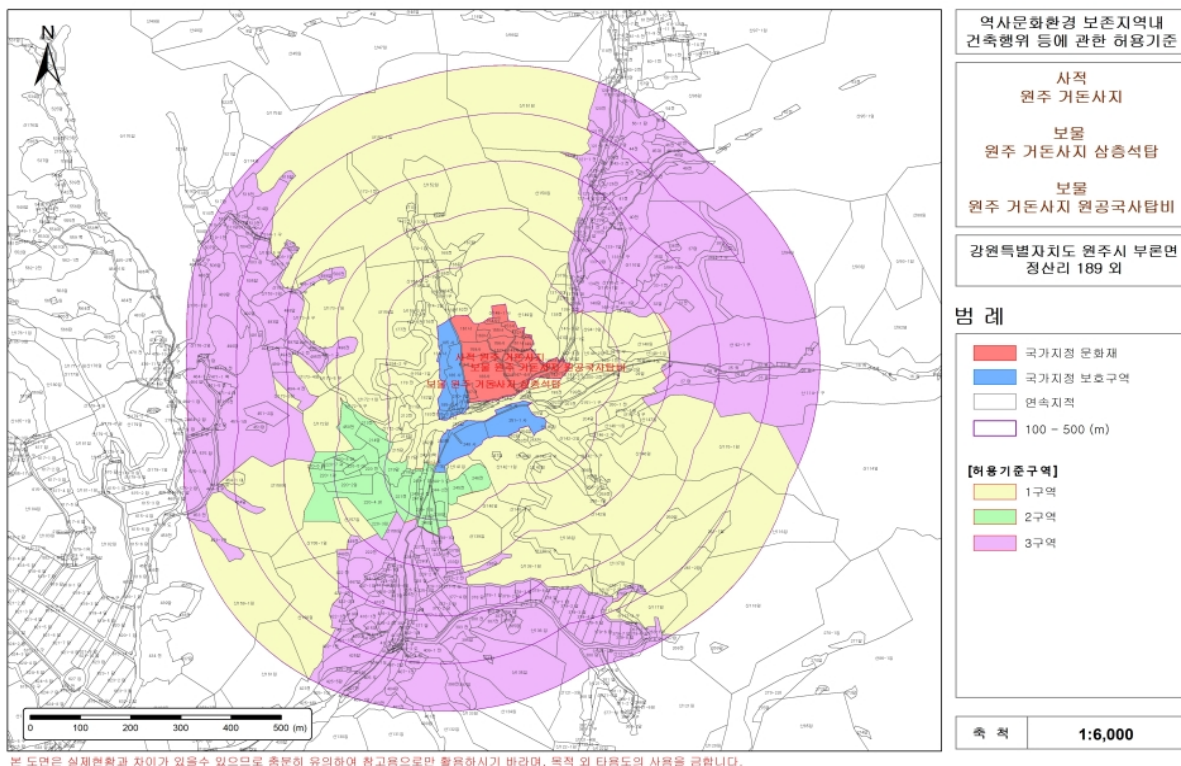
구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	◦ 개별검토		
2구역	◦ 최고높이 5m 이하	◦ 최고높이 7.5m 이하	
3구역	◦ 고성군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
4구역	◦ 시도지정문화재(유형문화재 영월정종대왕태실 및 태실비) 허용기준 준용		
공통 사항	◦ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.		
	◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	◦ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.		
	◦ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함.		
	◦ 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별검토함		
	◦ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선 산정 기준은 건축법에 따름)		
	◦ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함.		
	◦ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 총본에 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

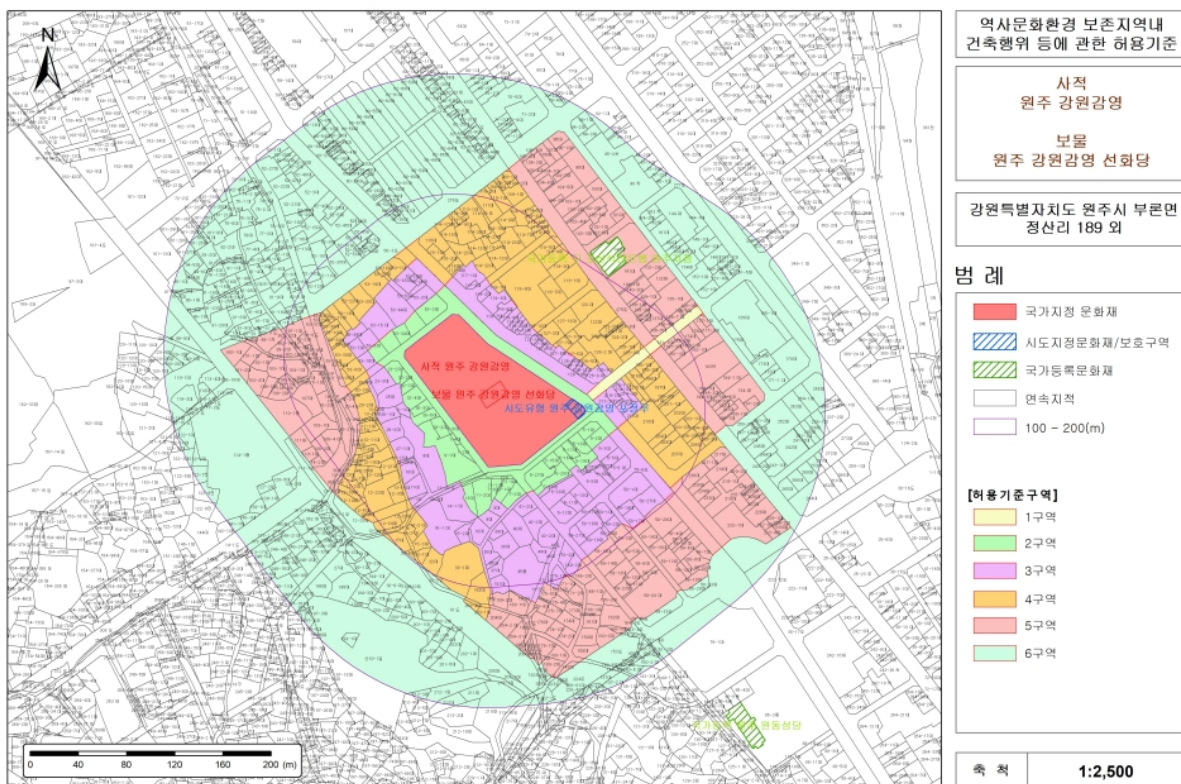
3. 사적 「원주 거돈사지」, 보물 「원주 거돈사지 삼층석탑」, 보물 「원주 거돈사지 원공국사탑비」

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	◦ 개별검토		
2구역	◦ 최고높이 8m 이하	◦ 최고높이 12m 이하	
3구역	◦ 원주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	◦ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.		
	◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	◦ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.		
	◦ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함.		
	◦ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선 산정 기준은 건축법에 따름)		
	◦ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함.		
	◦ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



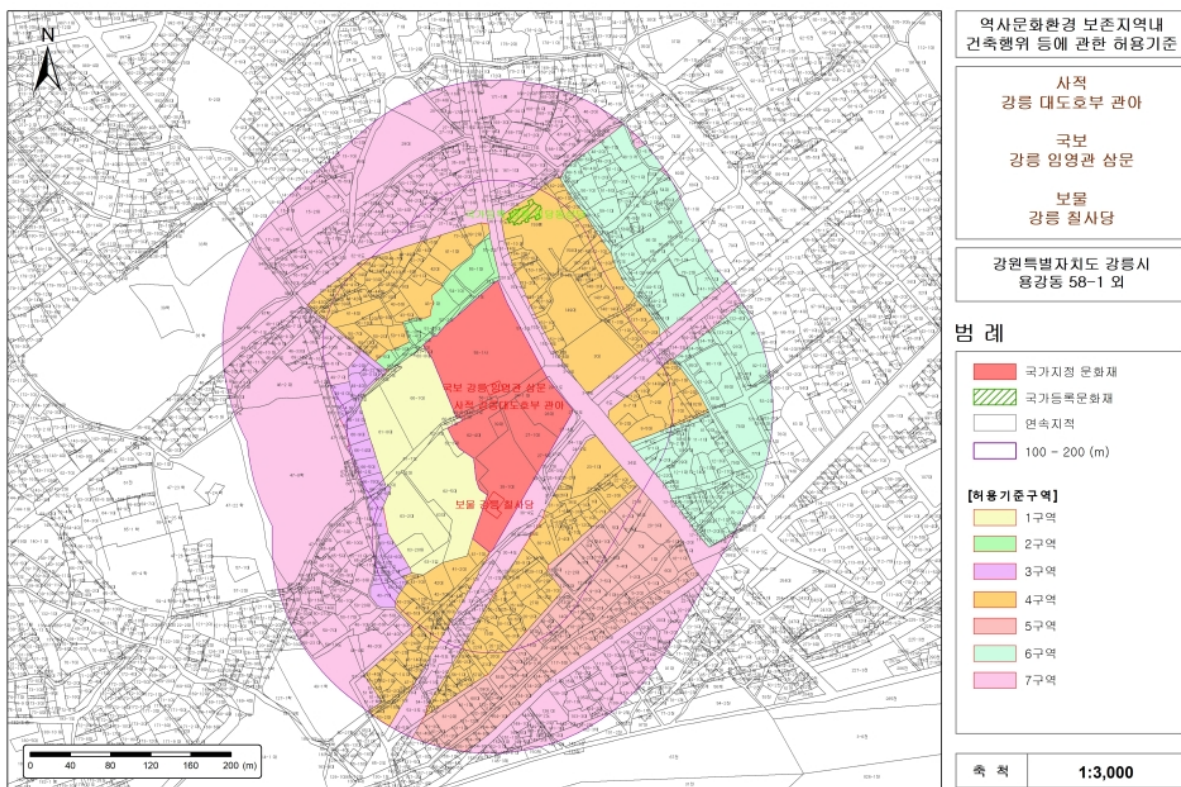
4. 사적 「원주 강원감영」, 보물 「원주 강원감영 선화당」

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	◦ 개별검토		
2구역	◦ 최고높이 11m 이하	◦ 최고높이 15m 이하	
3구역	◦ 최고높이 14m 이하	◦ 최고높이 18m 이하	
4구역	◦ 최고높이 17m 이하	◦ 최고높이 21m 이하	
5구역	◦ 최고높이 23m 이하	◦ 최고높이 27m 이하	
6구역	◦ 원주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	◦ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.		
	◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	◦ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.		
	◦ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함.		
	◦ 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별검토함		
	◦ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선 산정 기준은 건축법에 따름)		
	◦ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함.		
	◦ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



5. 사적 「강릉 대도호부 관아」, 국보 「강릉 임영관 삼문」, 보물 「강릉 칠사당」

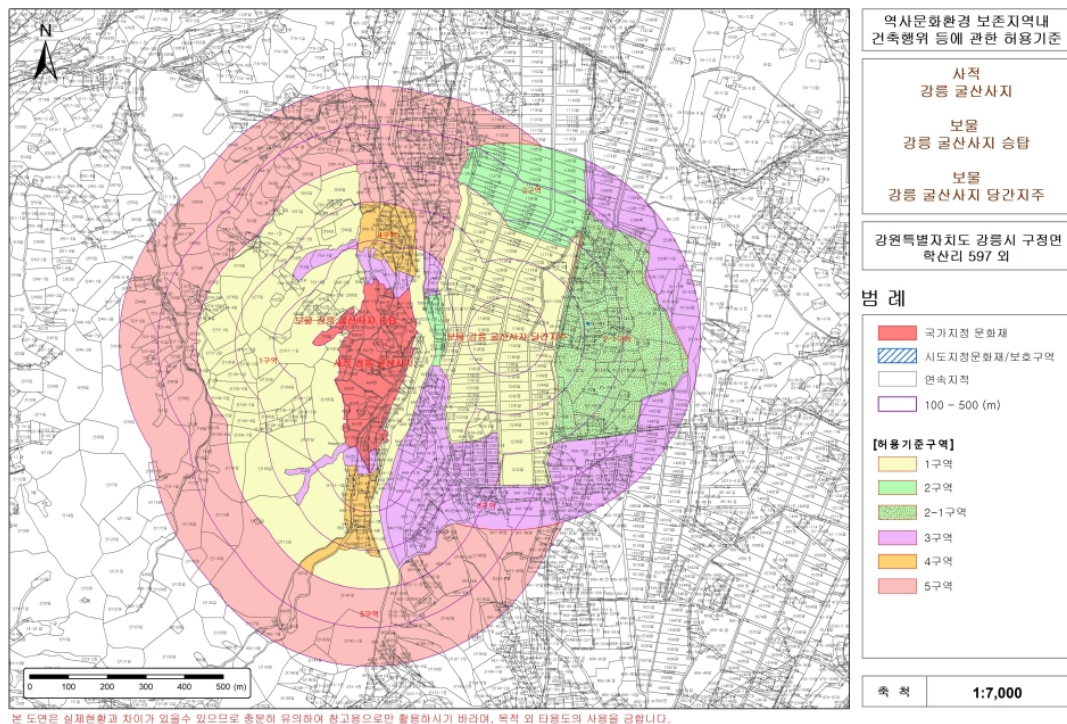
구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	◦ 개별검토		
2구역	◦ 최고높이 8m 이하	◦ 최고높이 12m 이하	
3구역	◦ 최고높이 14m 이하	◦ 최고높이 18m 이하	
4구역	◦ 최고높이 17m 이하	◦ 최고높이 21m 이하	
5구역	◦ 최고높이 26m 이하	◦ 최고높이 30m 이하	
6구역	◦ 최고높이 32m 이하	◦ 최고높이 36m 이하	
7구역	◦ 강릉시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	◦ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.		
	◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	◦ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.		
	◦ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함.		
	◦ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물 및 시설물은 개별검토함(단 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)		
	◦ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함.		
	◦ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

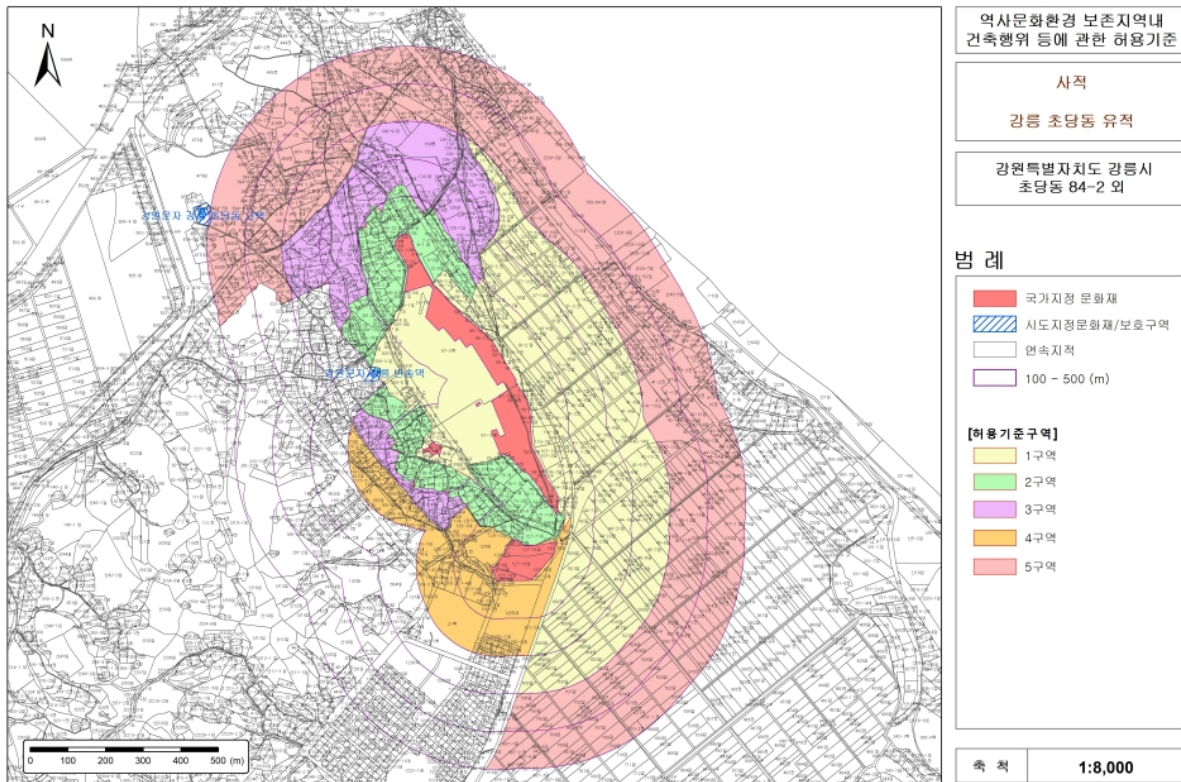
6. 사적 「강릉 굴산사지」, 보물 「강릉 굴산사지 승탑」, 보물 「강릉 굴산사지 당간지주」

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	◦ 개별검토		
2구역	◦ 최고높이 5m 이하	◦ 최고높이 7.5m 이하	
2-1구역	◦ 최고높이 5m 이하	◦ 최고높이 7.5m 이하	
	◦ 터파기 시 관계공무원 입회하에 시행		
3구역	◦ 최고높이 8m 이하	◦ 최고높이 12m 이하	
4구역	◦ 최고높이 11m 이하	◦ 최고높이 15m 이하	
5구역	◦ 강릉시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	◦ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.		
	◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	◦ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.		
	◦ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함.		
	◦ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선 산정 기준은 건축법에 따름) - 단, 매장문화재 훼손이 우려되는 심경작물(마, 우엉 등) 경작행위는 제한		
	◦ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함.		
	◦ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



7. 사적 「강릉 초당동 유적」

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	◦ 개별검토		
2구역	◦ 최고높이 14m 이하	◦ 최고높이 18m 이하	
3구역	◦ 최고높이 17m 이하	◦ 최고높이 21m 이하	
4구역	◦ 최고높이 47m 이하	◦ 최고높이 51m 이하	
5구역	◦ 강릉시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	◦ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.		
	◦ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	◦ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.		
	◦ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별검토함.		
	◦ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선 산정 기준은 건축법에 따름) - 단, 매장문화재 훼손이 우려되는 심경작물(마, 우엉 등) 경작행위는 제한		
	◦ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별검토함.		
	◦ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.